Ordinació d'aigua potable de la parròquia d'Encamp

TÍTOL I. Disposicions generals
Article 1. Objecte
Article 2. Condicions de subministrament d'aigua per al consum humà
Article 3. Conduccions públiques
Article 4. Fonts públiques
Article 5. Vigilància i inspecció
Article 6. Prohibició de cedir l'aigua
Article 7. Intervenció sobre la xarxa d'abastament
Article 8. Dispositius prohibits a la xarxa domèstica
Article 9. Característiques de l'embrancament
Article 10. Usos de l'aigua
TÍTOL II. Contractació de l'ús d'embrancament
Article 11. Subscripció de l'ús d'embrancament
Article 12.Titular de l'ús d'embrancament i durada
Article 13. Drets i obligacions del Comú
Article 14. Drets i obligacions de l'abonat
Article 15. Modificació del decret
Article 16. Baixa de l'ús i conseqüències
Article 17. Causes de suspensió del subministrament
Article 18. Procediment de suspensió del subministrament
Article 19. Accions legals
TÍTOL III. Condicions del subministrament
Article 20. Embrancament a la xarxa pública
Article 21. Condicions per a l'establiment d'un embrancament
Article 22. Embrancament de propietats no riberenques
Article 23. Conservació, canvi o modificació dels embrancaments
Article 24. Tancament i obertura dels embrancaments
Article 25. Ampliació de la xarxa pública de distribució
Article 26. Planificació i execució de les xarxes en propietats públiques i privades
TÍTOL IV. Sistemes de mesurament
Article 27. Regles generals
Article 28. Ubicació dels comptadors
Article 29. Maniobres prohibides
Article 30. Treta i guarda de comptadors durant l'hivern
Article 31. Bateria de comptadors
TÍTOL V. Facturació
Article 32. Tarifació
Article 33. Lectura de comptadors
Article 34. Funcionament del comptador
Article 35. Anomalies de mesurament
Article 36. Compensació de les inexactituds
Article 37. Pagament domiciliat
Article 38. Reclamació sobre factures presentades
Article 39. Domicili
TÍTOL VI. Servei en cas d'incendi
Article 40. Garantia del subministrament
Article 41. Boques d'incendi a la via pública
Article 42. Ús interior contra incendi
TÍTOL VII. Règim sancionador
Article 43. Infraccions

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 44. Sancions
Disposició derogatòria
Disposició final

TÍTOL I. Disposicions generals

Article 1. *Objecte*
Aquesta Ordinació té per objecte regular les condicions de captació, emmagatzematge, distribució, subministrament i utilització de l'aigua destinada al consum humà a la parròquia d'Encamp.

Article 2. *Condicions de subministrament d'aigua per al consum humà*
L'origen de l'aigua subministrada és escollit lliurement pel Comú.

L'aigua per a consum humà se subministrarà en les degudes condicions de potabilitat, d'acord amb les especificacions de la legislació vigent.

La utilització de l'aigua potable subministrada no ha de crear cap pertorbació en l'aprovisionament ni en les conduccions públiques o privades. Per tant, en cas de dificultats per manca d'aigua, el Comú es reserva el dret de prohibir o limitar en tot moment els embrancaments permanents o temporals que jutgi de naturalesa que puguin comprometre l'alimentació general i/o la seguretat o les condicions d'higiene i qualitat del servei.

El Comú no pot incórrer en causa de responsabilitat davant de l'abonat pels motius resultants de l'explotació del servei com ara:

1. Interrupcions més o menys prolongades del subministrament per efecte del gel, de la secada, de les avaries i reparacions a les instal·lacions, d'ampliacions a la xarxa, de fallades dels materials o de qualsevol altra causa de força major.

2. Interrupcions momentànies, previstes o imprevistes, especialment de les que són necessàries per al canvi de comptadors i del manteniment o ampliació de les instal·lacions.

3. Augment o disminució de pressió.

4. Presència d'aire a les conduccions.

5. Variació de les condicions físiques o químiques de l'aigua, sempre que no representi un risc per a la salut pública, segons la legislació vigent.

Les interrupcions voluntàries o programades, s'han de comunicar mitjançant un avís previ als abonats, amb un mínim de 24 hores d'antelació. Llevat dels casos de força major, el Comú ha de restablir el subministrament de l'aigua en el menor termini possible.

Les interrupcions en el subministrament no donaran dret a l'abonat a cap indemnització, ni a cap recurs contra el Comú, sigui per ells mateixos o per causa dels perjudicis que en puguin ser conseqüència directa o indirecta. Els abonats no tenen cap garantia pels incidents d'explotació que es puguin produir i han de prendre, al seu compte i risc, totes les precaucions necessàries per tal d'evitar danys a les seves instal·lacions i béns, per exemple, tancant totes les aixetes, per evitar possibles inundacions quan es recomenci el servei.

Article 3. *Conduccions públiques*
El Comú és l'únic responsable de la xarxa d'abastament.

Tota xarxa d'abastament està composta de tres trams que la conformen: la xarxa d'alimentació, la xarxa de distribució i el sistema domèstic de distribució.

S'entén per:

1. Aigua destinada al consum humà:

a) Tota aigua, ja sigui en el seu estat natural, ja sigui després del seu tractament, destinada al consum humà, així com a altres utilitats domèstiques o sanitàries.

Dipòsit legal: AND.2-2015

b) Tota aigua utilitzada en la indústria i els establiments que desenvolupen activitats amb la finalitat de fabricació, d'elaboració, de transformació, de conservació, de comercialització i, en general, de manipulació de productes o substàncies destinades al consum humà, així com les que s'utilitzin en la neteja de les superfícies, els equipaments, els objectes i els materials que puguin entrar en contacte amb els productes i substàncies esmentats.
c) Tota aigua destinada al consum humà o a l'ús sanitari com a part de les activitats comercials o públiques.

2. Captació: tot punt des del qual es capta o es pretén captar aigua destinada al consum humà.

3. Estació de tractament d'aigua potable (ETAP): el conjunt d'elements, equipaments i instal·lacions destinades a efectuar els processos de tractament de potabilització de l'aigua.

4. Sistema de tractament: tots els equipaments, processos i productes necessaris per a la transformació de l'aigua en aigua que pugui ser destinada al consum humà.

5. Xarxa d'abastament: tot el conjunt de zones de protecció, instal·lacions i equipaments que permeten, en el cas més general:

a) La captació, incloent els respectius perímetres de protecció.
b) L'emmagatzematge.
c) La transformació de l'aigua en aigua destinada al consum humà.
d) La distribució de l'aigua fins a la clau de pas, després del comptador de l'abonat.
e) El sistema domèstic de distribució de l'aigua destinada al consum humà.

6. Xarxa d'alimentació: totes les canalitzacions, instal·lacions i equipaments que constitueixen la xarxa d'abastament des del seu punt de captació amb els perímetres de protecció necessaris, fins a l'emmagatzematge i l'ETAP o sistema de tractament de l'aigua inclòs. La xarxa d'alimentació no distribueix aigua a cap abonat, usuari o consumidor.

7. Xarxa de distribució: totes les canalitzacions, instal·lacions i equipaments que constitueixen la xarxa d'abastament des de l'estació o sistema de tractament, no inclòs, fins a l'escomesa de l'abonat o, en cas d'existir comptadors, fins a la clau de pas, després del comptador. La xarxa de distribució pot incloure també qualsevol punt intermedi d'emmagatzematge d'aigua i, si escau, de tractament.

8. Xarxa de transport: totes les canalitzacions, instal·lacions i equipaments que constitueixen la xarxa de distribució, des de l'estació o sistema de tractament, no inclòs, fins als dipòsits d'emmagatzematge d'aigua intermedis. La xarxa de transport no pot distribuir aigua a abonats, usuaris o consumidors llevat de casos extraordinaris per no pertorbar el seu bon funcionament ni la pressió de treball necessària per arribar a alimentar els dipòsits que es troben en cotes elevades.

9. Sistema domèstic de distribució: totes les canalitzacions, instal·lacions, dipòsits interns, equipaments i, en general, tots els accessoris que connectin l'aixeta del consumidor, abonat o usuari, a la xarxa de distribució, sigui quina sigui l'activitat del o dels edificis, locals o naus industrials.

El Servei d'Aigües del Comú designarà la conducció pública amb la qual cal fer l'embrancament particular a un abonat o el traçat de la xarxa de distribució d'un carrer o d'una via privada, d'acord amb l'interès general.

El Comú pot refusar l'embrancament sobre una conducció pública, si per les seves característiques pot pertorbar la distribució local, en detriment dels altres abonats o del funcionament adequat.

Article 4. *Fonts públiques*
El Comú ha de garantir el bon funcionament de les fonts i coms públics. En cas que l'aigua no sigui de la xarxa comunal, s'ha de senyalitzar amb el corresponent cartell d'"aigua no tractada".

El consum d'aigua de les fonts públiques és gratuït. Aquestes s'utilitzaran de forma correcta, essent prohibida la connexió de mànegues o l'ompliment de dipòsits i recipients que siguin transportats de qualsevol forma mecànica, amb excepció dels casos de força major degudament justificats prèviament als fets i autoritzats pel Comú.

Dipòsit legal: AND.2-2015

El Comú podrà deixar fora de servei temporalment les fonts públiques que consideri quan hi hagi risc de gelada o manca de recursos hídrics suficients per abastir a la població.

Article 5. *Vigilància i inspecció*
El Comú té el dret d'accedir a les propietats privades per fer la lectura de comptadors, i cap abonat pot oposar-s'hi. En cas de detectar un consum inadequat, anomalies en el comptador o possibles alteracions de la qualitat de l'aigua, l'abonat ha de facilitar, igualment, l'accés al Servei d'Aigües del Comú per realitzar la inspecció corresponent.

Si el Servei d'Aigües del Comú comprova l'existència de derivacions clandestines, podrà inutilitzar-les immediatament. El Servei d'Aigües del Comú emetrà un informe justificatiu i s'incoarà un expedient sancionador.

Article 6. *Prohibició de cedir l'aigua*
Es prohibeix als abonats deixar embrancar en la instal·lació interior cap presa d'aigua per a profit de tercers.

Es prohibeix als abonats facturar, sota cap pretext, als seus llogaters per subministrament d'aigua, un import superior al que factura el Comú.

L'aigua subministrada pel Comú no pot ésser objecte de comercialització i és servida als abonats per al seu ús personal i el dels seus llogaters. És prohibit cedir-ne a favor de qualsevol altra persona.

Article 7. *Intervenció sobre la xarxa d'abastament*
Les instal·lacions de la xarxa d'abastament sols poden ser manipulades per part del personal del Servei d'aigua del Comú i per les persones autoritzades a tal efecte. En el cas que hi hagi empreses que realitzin treballs de gestió i manteniment, reparació, subministrament..., per compte del Comú, l'autorització per actuar sobre les instal·lacions i conduccions públiques haurà de ser a títol personal i per escrit. Les empreses queden obligades a informar anticipadament dels canvis de personal al Comú.

Article 8. *Dispositius prohibits a la xarxa domèstica*
Estan prohibits:

1. Els dispositius que puguin servir per posar en comunicació les conduccions d'aigua que vénen de la distribució pública i les conduccions particulars que no surtin d'aquesta distribució pública (aigua de pluja, de riu, de pous, etc.).

2. Els dispositius que, per retorn, gravetat o sifó permetin la introducció, encara que sigui momentània, a l'interior d'una conducció d'aigua no potable, com la unió directa d'una conducció d'aigua potable amb una conducció d'evacuació.

3. Els dispositius de comunicació entre dos embrancaments.

4. Els dispositius antixocs, cop d'ariet, amb coixí d'aire, en la distribució interior.

5. Els dispositius que puguin produir el buit en la conducció d'embrancament.

6. La unió directa a l'embrancament de calderes, o per alimentar circuits de calefacció o refrigeració.

7. La unió directa amb instal·lacions de bombejament.

8. Efectuar connexions de presa de terra a les conduccions d'aigua, siguin públiques o privades. Les parts metàl·liques accessibles de les canonades hauran d'estar posades a terra degudament.

Article 9. *Característiques de l'embrancament*
Un embrancament d'aigua és tota la instal·lació compresa entre la canonada de la xarxa de distribució i la clau de pas situada després del comptador, inclosa.

L'embrancament es compon de:

a) la presa d'aigua sobre la canalització;
b) l'aixeta de seccionament d'embrancament;

Dipòsit legal: AND.2-2015

c) la canalització d'embrancament;
d) l'aixeta anterior al comptador, que permeti adaptar un manòmetre o presa de mostra;
e) la vàlvula antiretorn;
f) el comptador;
g) un dispositiu de telelectura acoblat al comptador;
h) eventualment, un dispositiu de descàrrega i comprovació que permeti buidar la conducció interior; i,
i) una aixeta de pas després del comptador.

Els components dels punts d), e), f), g), h) i i) es troben dins l'arqueta o l'armari del comptador.

L'eventual reductor de pressió es troba després de l'aixeta posterior al comptador. A les instal·lacions antigues, que tenen el reductor de pressió abans de l'aixeta de pas després del comptador, el reductor és responsabilitat del Comú fins al moment en què es realitzi la millora de la instal·lació, moment en què el nou reductor es col·locarà després de l'aixeta posterior al comptador.

Els embrancaments fins al comptador, tenint en compte que són elements de distribució de la xarxa general d'aigües, són propietat del Comú, que cedeix el dret de l'ús a l'abonat. A partir de l'aixeta posterior del comptador, són propietat de l'abonat.

Article 10. *Usos de l'aigua*
L'aigua és subministrada per a les branques d'ús domèstic, ús domèstic en activitat comercial, ús industrial, ús de contraincendi, ús agroramader, ús d'obra i ús comunal, que se subdivideix en domèstic, contraincendi, reg, control i desguàs.

El subministrament domèstic consisteix en l'aplicació de l'aigua per atendre les necessitats en aigua potable d'un habitatge, prioritzant l'ús de boca.

El subministrament domèstic en activitat comercial és l'aplicació de l'aigua a les necessitats de locals comercials i de negocis, com ara oficines, despatxos, botigues, clíniques i hotels.

El subministrament d'ús industrial es produeix quan l'aigua intervé en el procés d'obtenció, transformació o manufacturació d'un producte.

El subministrament d'ús agroramader és el destinat per a explotacions agràries, compreses les explotacions industrials de floricultura, i activitats ramaderes per a l'obtenció dels seus productes propis.

Està prohibit, en tots els usos i, especialment, en l'ús d'obra, abusar del subministrament concertat consumint cabals desproporcionats amb l'activitat usual de l'abonat sense causa justificada (deixar córrer l'aigua per evitar la seva congelació, netejar la zona d'obra, ...).

En el cas de dificultats de subministrament d'aigua que no permetin donar abast a la demanda dels abonats, el Comú es reserva el dret d'establir un protocol d'actuació en què prioritzarà l'ús de l'aigua en tota la parròquia, amb absoluta prioritat de l'ús/subús domèstic sobre la resta. Aquest protocol serà publicat al BOPA i serà d'obligat compliment per part dels abonats.

El Comú es reserva el dret de prohibir o limitar la utilització d'aigua per a certs serveis, com són, per exemple: horts, jardins, neteja de carrers, piscines, etc. Aquesta limitació o prohibició es realitzarà mitjançant la publicació al BOPA i serà d'obligat compliment per part dels abonats.

TÍTOL II. Contractació de l'ús d'embrancament

Article 11. *Subscripció de l'ús d'embrancament*
El dret de l'ús d'un embrancament se sol·licita al Comú mitjançant l'imprès establert per a aquest efecte. La sol·licitud de subministrament d'aigua potable suposa, per part del peticionari, la seva subjecció a les disposicions d'aquesta Ordinació i a les posteriors modificacions que resultin de la seva revisió.

La sol·licitud es trasllada al Departament de Serveis Generals perquè aquest avaluï la seva viabilitat tècnica i, posteriorment, la Comissió de Serveis proposi autoritzar o denegar l'ús de l'embrancament.

Dipòsit legal: AND.2-2015

La Junta de Govern autoritza o denega l'ús d'embrancament al sol·licitant en base a la proposta de la Comissió de Serveis.

Un cop autoritzat l'ús d'embrancament, aquest no serà efectiu fins que no es realitzin els treballs de connexió, el sol·licitant aboni els drets establerts, dipositi una fiança, si escau, i el Comú no li hagi facilitat el corresponent decret, d'acord amb les previsions i requisits d'aquesta Ordinació.

El Comú podrà negar-se a subscriure un ús d'embrancament en els casos següents:

a) Si la persona física o jurídica que sol·licita l'ús de l'embrancament no accepta íntegrament el contingut fixat en el decret o les condicions derivades d'aquesta Ordinació o de la resta de normativa aplicable.
b) En cas que la instal·lació del peticionari no compleixi alguna de les prescripcions legals i tècniques que han de satisfer les instal·lacions receptores.
c) Quan el peticionari no presenti la documentació legalment exigida.
d) En cas que els recursos hídrics per alimentar algun sector de la parròquia es considerin insuficients no s'hi donaran més embrancaments fins que el Comú hagi pogut realitzar els treballs que hi incrementin la disponibilitat de recursos hídrics i hi pugui garantir el subministrament per als usos demanats als abonats.

El Comú no podrà negar-se a subscriure el servei amb un nou propietari o arrendatari del local encara que l'anterior sigui deutor al Comú per la facturació o per rebuts pendents de pagament, els quals podran ser reclamats a l'anterior per la via corresponent.

Article 12. *Titular de l'ús d'embrancament i durada*
L'ús de l'embrancament s'atorga als titulars dels immobles a servir. No obstant això, el Comú es reserva la possibilitat de subscriure usos d'embrancaments amb llogaters, comercials o industrials que acreditin aquesta qualitat d'arrendataris per un termini no inferior a l'establert per la legislació vigent. En aquests casos, el Comú demanarà una fiança no inferior al dipòsit de dos trimestres d'ús de l'embrancament incloent un consum d'aigua estimat pel Comú.

L'ús d'un embrancament permanent comença a partir del dia en què es posa en servei l'embrancament i queda automàticament renovat d'un any per l'altre si l'abonat o els seus drethavents no han donat a conèixer la renúncia per escrit al Comú.

L'ús d'un embrancament temporal es concedeix a títol precari i revocable per respondre a necessitats especials (treballs, fires, exposicions, etc.), pel termini de temps demanat pel sol·licitant i cessa automàticament en el moment en què finalitzi aquest termini.

Article 13. *Drets i obligacions del Comú*
I. Drets:

a) Efectuar la facturació prenent com a base les lectures periòdiques dels comptadors.
b) Cobrar l'import de la facturació en els períodes de temps corresponents, pels serveis prestats com a quota de servei, així com de l'aigua consumida per l'abonat, o del mínim establert si el consum no hi arriba, als preus de la tarifa oficialment aprovada.
c) Limitar el cabal i/o la pressió als abonats que no estiguin al corrent del pagament de dues quotes trimestrals en el dret d'ús d'embrancament i consum d'aigua.
d) Limitar o anul·lar el dret d'ús d'embrancament que sigui de naturalesa tal que pugui comprometre o pertorbar la distribució d'aigua a la xarxa o a d'altres abonats.
e) Els altres que es puguin derivar d'aquesta Ordinació i de la legislació vigent.

II. Obligacions:

a) Prestar el servei i facilitar l'ús d'embrancament a tot abonat que ho sol·liciti en els termes establerts en la present Ordinació i altres disposicions aplicables.
b) Informar dels detalls d'aquesta Ordinació i de la legislació aplicable a tots els abonats quan ho demanin, i de forma automàtica quan se subscrigui un nou decret.

Dipòsit legal: AND.2-2015

c) Vetllar pel manteniment de les condicions sanitàries i l'adequada funcionalitat de les instal·lacions, d'acord amb la normativa vigent aplicable.
d) Vetllar pel manteniment de la disponibilitat i regularitat del subministrament segons els termes d'aquesta Ordinació.
e) Altres que es puguin derivar d'aquesta Ordinació i de la legislació aplicable.

Article 14. *Drets i Obligacions de l'abonat*

I. Drets:

a) Disposar de l'aigua en les condicions higièniques, sanitàries i de pressió d'acord amb la normativa legal aplicable.
b) Sol·licitar al Comú els aclariments necessaris per adequar la seva contractació a les seves necessitats, en base a la documentació lliurada en la sol·licitud d'embrancament d'aigua potable.
c) Que se li facturin els consums a les tarifes vigents.
d) Formular les reclamacions administratives que cregui convenients d'acord amb el procediment establert en aquesta Ordinació.
e) Altres que es puguin derivar d'aquesta Ordinació i de la legislació vigent.

II. Obligacions:

a) Satisfer puntualment l'import del servei d'aigua d'acord amb el que preveuen aquesta Ordinació i les ordinacions vigents.
b) Usar l'aigua subministrada en la forma i per als usos establerts al contracte, sense abusar del subministrament concertat consumint cabals desproporcionats a l'activitat normal de l'abonat sense que hi hagi cap causa justificant.
c) Abstenir-se d'establir o de permetre derivacions en la seva instal·lació per al subministrament d'aigua a altres locals o altres habitatges diferents als consignats al contracte.
d) Permetre l'entrada a l'immoble objecte del subministrament en les hores hàbils o de normal relació amb l'exterior al personal del Servei d'Aigües del Comú que tracti de fer la lectura del comptador, revisar o comprovar les instal·lacions fins al comptador inclòs o, en aquells immobles amb un consum excessiu per l'ús atorgat, permetre la inspecció de les instal·lacions interiors per comprovar que els punts de consum es corresponen amb els declarats en la sol·licitud d'embrancament i que no hi ha elements que puguin pertorbar la xarxa d'abastament.
e) Respectar els precintes col·locats pel Comú, i no manipular les instal·lacions de la xarxa d'abastament.
f) Complir les condicions i obligacions contingudes al decret.
g) Avisar el Comú de qualsevol canvi d'ús.
h) Atendre els requeriments del Comú, perquè es reparin els defectes observats a la seva instal·lació que puguin pertorbar el funcionament adequat de la xarxa d'abastament d'aigua potable. Aquests requeriments s'hauran d'atendre dins el termini indicat expressament al propi requeriment i, en el seu defecte, s'aplicarà un termini límit de dos mesos des de la comunicació escrita per part del Comú.
i) Satisfer, com a subjecte passiu, aquelles liquidacions que en concepte de contribucions especials o quotes d'urbanització imposi i ordeni el Comú per aquelles obres o ampliacions del servei de subministrament d'aigua que els comportin un benefici o un augment de valor dels seus béns.
j) L'abonat està obligat a avisar immediatament al Servei d'Aigües del Comú de les fuites d'aigua de la part de l'embrancament que es troba ubicat dins la seva propietat. L'abstenció o la negligència es consideren infraccions de la present Ordinació.
k) L'abonat ha de protegir el comptador, i la resta d'instal·lacions de l'embrancament i de les seves instal·lacions interiors, contra tot perjudici o dany, especialment del gel i les intempèries i, eventualment, contra l'excés de temperatura.
l) Realitzar, a càrrec seu, els treballs de detecció de les fuites i els treballs de reparació escaients a les seves instal·lacions. L'abonat està obligat a realitzar aquests treballs en el termini d'un mes des de la recepció de la notificació escrita per part del Comú.
m) Altres que es puguin derivar d'aquesta Ordinació o de la legislació vigent.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 15. *Modificació del decret*
1. Venda d'immobles: En cas que l'abonat alienés l'immoble o el fons de comerç subministrat durant la durada del decret d'ús de l'aigua potable, haurà de donar-ne coneixement al Comú. El dret de subministrament serà rescindit sota demanda i se n'establirà un altre a nom del nou propietari, si així ho sol·licita.

Mentre el dret de subministrament no estigui rescindit, l'antic propietari és l'únic responsable de l'execució de les condicions del subministrament i, en particular, està obligat a pagar totes les càrregues derivades del dret d'embrancament, sigui pel seu successor, sense perjudici que el Comú pugui recórrer contra el nou propietari, en cas que aquest darrer utilitzi l'embrancament abans d'haver subscrit un embrancament personal.

Les mateixes regles s'aplicaran en cas de cessació de funcions d'un representant.

2. Canvi d'activitat: Qualsevol canvi d'activitat de l'abonat comporta, a banda de la sol·licitud de modificació d'activitat corresponent a presentar al Comú, el pagament de les tarifes vigents, igual que el primer embrancament, a més de les despeses corresponents, si escau.

3. Defunció de l'abonat: Si finés el titular d'un embrancament, llurs hereus o drethavents serien responsables solidàriament i indivisiblement, davant del Comú, de tots els imports deguts en virtut de l'embrancament. A més, el Comú ha d'ésser avisat de les modificacions a fer-se a l'embrancament esmentat per posar-lo a nom del nou titular.

Article 16. *Baixa de l'ús i conseqüències*
L'abonat pot demanar la baixa de l'ús d'embrancament mitjançant una comunicació escrita presentada al Comú. El decret queda resolt el dia de la presa de l'acord per part de la Junta de Govern, un cop comprovat que s'han satisfet totes les càrregues pendents del dret i totes els treballs d'anul·lació i/o eliminació de l'embrancament.

La resolució del decret comporta la cessació del servei i la pèrdua de tots els drets de l'ús de l'embrancament. Es tanca l'aixeta de seccionament, es desmunten el comptador i les peces annexes i es tapona l'extrem de la canonada per tal de facilitar la seva posada en servei en el futur.

En cas que l'embrancament estigui en males condicions de conservació o pugui ocasionar problemes a la xarxa (sigui amb fuites o altres), el Comú demanarà la retirada de l'aixeta de pas i l'anul·lació de l'embrancament des del seu origen amb la canonada de distribució. Els treballs d'obra civil i moviments de terra de retirada d'aquests elements van a càrrec de l'abonat, que els ha de realitzar amb els seus propis mitjans, mentre que tots els treballs de lampisteria van a càrrec del Comú.

Article 17. *Causes de suspensió*
El Comú podrà suspendre el servei en els casos expressament previstos en aquesta Ordinació o en la resta de normativa legal de directa aplicació, seguint els tràmits previstos.

Article 18. *Procediment de suspensió del subministrament*
En els casos establerts en aquesta Ordinació el Comú podrà suspendre el subministrament d'aigua als abonats, després de la seva notificació i d'acord amb el procediment següent.

Segons la gravetat de l'acció que origina la suspensió, el Comú pot anul·lar el subministrament d'aigua o subministrar aigua reduint la pressió o el cabal disponible a l'escomesa respecte de les condicions de normal funcionament, deixant únicament el consum mínim que estableix la legislació vigent com a dret.

En aquests casos, el Comú n'haurà de donar compte a l'abonat per correu certificat, o de manera que en resti constància, als efectes de la seva comprovació, i atorgant un termini d'audiència prèvia de deu dies hàbils.

Si l'abonat formula alguna reclamació o recurs justificable, dins d'aquest termini, el Comú no el podrà privar del dret de l'ús de subministrament mentre no recaigui resolució sobre la reclamació formulada, a no ser que l'abonat dipositi la quantitat que deu i dipositi una fiança equivalent a dos trimestres de consum.

La suspensió del subministrament d'aigua no podrà realitzar-se en dia festiu o un altre en què, per qualsevol motiu, no hi hagi servei complet administratiu i tècnic d'atenció al públic, a efectes de la tramitació completa de restabliment del servei, ni la vigília del dia en què es doni alguna d'aquestes circumstàncies.

Dipòsit legal: AND.2-2015

La notificació de tall de subministrament inclourà, com a mínim, els punts següents:

a) Nom i adreça de l'abonat.
b) Adreça de l'embrancament.
c) Motiu o situació que origina el tall.
d) Data i hora aproximada a partir de les quals es produirà el tall de subministrament.
e) Nom, adreça, telèfon i horari del departament del Comú en què poden corregir-se les causes que originen el tall.

Transcorreguts dos mesos des de la suspensió del subministrament sense que l'abonat hagi esmenat qualsevol de les causes per les quals es va procedir a l'esmentada suspensió, el Comú estarà facultat per resoldre el decret i anul·lar l'ús d'embrancament en cas que aquest no s'hagués produït.

El restabliment del subministrament es realitzarà el mateix dia o, si més no, el següent dia hàbil en què hagin estat esmenades les causes que originaren el tall.

Article 19. *Accions legals*
El Comú, malgrat la suspensió del subministrament i la rescissió del contracte, podrà entaular totes les accions civils i criminals que consideri oportunes en defensa dels seus interessos i drets, i, en especial, l'acció penal per frau. Els fets que puguin constituir matèria penal, tals com ruptura de precintes, manipulació dels elements de mesura, destrossa en instal·lacions, envaïment de la propietat pública, contaminació de les aigües i d'altres tipificats al Codi Penal, es posaran en coneixement de la Batllia.

Així mateix, i en el cas en què la suspensió del subministrament efectuada pel Comú resultés improcedent, l'abonat podrà exigir la deguda indemnització sense perjudici de poder entaular les accions civils i criminals que consideri oportunes en salvaguarda dels seus interessos.

L'abonat serà responsable dels danys i perjudicis que pel subministrament contractat pugui inferir a tercers, ja sigui per desperfectes o anomalies en la instal·lació interior particular o per manipulacions en les connexions del servei i en la xarxa general que li siguin imputables.

TÍTOL III. Condicions del subministrament

Article 20. *Embrancament a la xarxa pública*
Abans de tot embrancament amb la conducció pública, o amb motiu de la transformació d'una instal·lació existent, l'abonat ha de disposar de la corresponent sol·licitud decretada pel Comú d'Encamp.

Cada immoble ha de tenir, com a mínim, un embrancament per a cadascun dels diferents usos.

Els abonats que amb un únic comptador alimentin més d'un ús, segons es defineixen a l'article 10, hauran de fer les modificacions pertinents a les seves instal·lacions i presentar les sol·licituds d'embrancament necessàries al Comú per complir amb les disposicions del paràgraf segon del present article. Per a aquests casos, el Comú establirà un termini de compliment obligatori, mitjançant la publicació al BOPA o per carta certificada.

Poden disposar de més d'un embrancament per a un mateix ús aquells edificis bastits en blocs o amb diferents escales, o destinats a hotels, i que la disposició dels habitatges, el nombre d'habitacions o determinats usos comercials o industrials, així ho justifiquin. En aquest supòsit, es facturarà cada embrancament per separat, ja que són de servituds diferents.

Article 21. *Condicions per a l'establiment d'un embrancament*
El Servei d'Aigües del Comú determina les condicions tècniques de tota classe a què han d'ajustar-se els embrancaments: traçat, material, diàmetre, timbratge de l'embrancament, així com el calibre i la ubicació del comptador.

Per poder autoritzar un embrancament cal l'existència de canonada de distribució pública en correcte funcionament de servei. La distància entre el punt de picatge a la canonada de distribució en correcte funcionament de servei i el comptador de l'escomesa, no podrà ser superior a 20 m.

Dipòsit legal: AND.2-2015

El dret d'ús d'un embrancament (exceptuant els que siguin de fosa dúctil, com els de contraincendis) comprèn la mà d'obra necessària fins a un màxim de 16 hores de treballs de lampisteria, el servei i ús del comptador, canonada fins a un màxim de 20 m i la resta de material descrit a l'article 9. A partir de les 16 hores de treball, així com els altres treballs i materials no especificats, aniran a càrrec del sol·licitant.

Els treballs de lampisteria els efectua el Servei d'Aigües del Comú. Els altres treballs necessaris, com obertura de rases i reparació de voravies, els realitza directament el sol·licitant, que ha de presentar prèviament la demanda d'obertura de rasa i ocupació de via pública, i sota la supervisió del Comú, un cop siguin aquestes favorables.

Article 22. *Embrancament de propietats no riberenques*
Quan una propietat està situada de tal manera que el traçat hagi de fer-se a través d'una propietat veïna, el comptador es col·locarà a la vorera dins una arqueta realitzada a càrrec de l'abonat, en el límit de la propietat privada més propera a la via publica.

Quan un o diversos comptadors que alimentin propietats diferents, es troben posats en un mateix embrancament, les despeses d'establiment i de conservació de la part comuna de l'embrancament es reparteixen entre els abonats proporcionalment al cabal nominal de cada embrancament particular. Quan els comptadors estan instal·lats en una caseta, els abonats són responsables solidàriament de la seva conservació.

Article 23. *Conservació, canvi o modificació dels embrancaments*
Tots els treballs de conservació, canvi, desplaçament o modificació dels embrancaments o de les conduccions de distribució d'aigua de les vies o carrers públics o cedits al Comú són fets pel Comú d'Encamp en les mateixes condicions que els treballs de primer establiment.

El Comú podrà requerir a l'abonat per escrit perquè realitzi la renovació del tram de la instal·lació després del comptador en cas que el seu estat així ho requereixi. S'estableix un termini de 6 mesos perquè l'abonat realitzi els treballs a partir de la data de recepció de la demanda escrita.

Es prohibeix als abonats i, de forma general, a tota persona aliena al Servei d'Aigües del Comú, fer cap tipus d'intervenció, treball, reforma o modificació sobre els embrancaments.

Els abonats no poden oposar-se als treballs reconeguts necessaris pel Servei d'Aigües del Comú. Tampoc no poden refusar de pagar els preus d'aquests treballs, en cas que aquests es deguin a casos de vandalisme o usos incorrectes de l'embrancament i/o comptador i que, per tant, no siguin imputables al manteniment preventiu o correctiu normal a dur a terme a la xarxa. En cas de no pagar-los en el termini d'un mes després de la presentació de la factura, el Comú pot exercir el seu recurs contra l'abonat, d'acord amb l'article 18 d'aquesta Ordinació i altra legislació aplicable.

Article 24. *Tancament i obertura dels embrancaments*
El tancament i l'obertura dels embrancaments només poden ser fets pel Servei d'Aigües del Comú.

El tancament i obertura dels embrancaments, per causes imputables a l'abonat, comporta que sigui l'abonat qui pagui les despeses corresponents, segons s'estipula en l'ordinació pertinent.

Article 25. *Ampliació de la xarxa pública de distribució existent*
L'extensió o el reforç de la xarxa pública de distribució en vista dels seus embrancaments a nous immobles, està subordinada als principis següents:

- Quan es tracti de prolongar o de reforçar conduccions per embrancar a un o diversos immobles, el Comú pot exigir als beneficiaris dels treballs una participació en les despeses en concepte de contribució especial.
- Si un nou abonat vol embrancar-se ulteriorment, aquest haurà de contribuir econòmicament a un valor idèntic al que hauria d'haver pagat en el moment de la col·locació de la conducció, restant l'amortització lineal de la despesa en base a una vida útil de la canonada i accessoris, arquetes i similars de 25 anys i de la valvuleria, reductors, bombes i similars de 15 anys. Aquest valor es reparteix entre els propietaris sempre i quan el Comú així ho decideixi i ho comuniqui als beneficiats.
- La participació en les despeses d'instal·lació d'una conducció pública, no podrà en cap moment donar-los dret a la utilització exclusiva de la conducció d'aigua.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 26. *Planificació i execució de les xarxes en propietats públiques i privades*

1. Els plans parcials i especials han de contemplar el desenvolupament de la xarxa a les zones a urbanitzar, des del punt de vista del dimensionament de les xarxes de distribució d'aigua amb una població horitzó de 25 anys, seguint els criteris establerts pel Departament de Serveis del Comú.

2. Els projectes d'urbanització, públics i privats, inclouran el projecte constructiu de la part de la xarxa d'abastament necessària que es trobi dins el terreny objecte de cessió, preferiblement, tot i que les canonades puguin donar servei a altres zones parroquials. Igualment, inclouran el projecte constructiu de la part de la xarxa d'abastament existent que s'hagués de modificar per poder donar servei a la zona limitada dins el pla, tot i que aquesta es trobi fora dels límits del pla.

El projecte inclourà, com a mínim, els documents següents: plec de prescripcions tècniques particulars, plànols en planta, perfil de la canonada, de detall, càlculs justificatius dels dimensionaments, mesuraments i pressupost d'execució dels treballs, memòria tècnica descriptiva i tota la documentació complementària que sigui requerida pel Comú en el seu moment.

Els materials de les canonades de distribució i transport i de la valvuleria necessària seran de FD, mínim PN 16, de la mateixa qualitat i model que els utilitzats pel Comú. Les peces especials (reductors de pressió, vàlvules de comporta, carrets de desmuntatge, ventoses,....) seran dels models i marques requerits. Les escomeses seran de PEHD i PN 16.

Les arquetes es fabricaran "in situ" amb formigó armat. Tindran ventilació, desguàs de fons, punts de presa de mostres i altres que siguin requerits en funció de cada cas particular.

3. Els treballs seran executats pels promotors urbanístics, seguint les directrius del Comú, en base al projecte aprovat prèviament. La direcció dels treballs de la xarxa es durà a terme per un enginyer amb experiència en aquests tipus d'instal·lacions i els treballs per una empresa de lampisteria qualificada per dur a terme els mateixos. Es requeriran controls de qualitat per a les canonades, així com pels reblerts que envoltin els tubs.

4. Les canonades i escomeses es col·locaran a les fondàries mínimes següents:

a) Vall d'Encamp: 1,00 m entre la rasant superior del tub i la cota del terreny.
b) Pas de la Casa i Cortals d'Encamp a cotes iguals o superiors a 1.630 m: 1,50 m entre la rasant superior del tub i la cota del terreny.

En el cas que, per motius tècnics convenientment justificats, no es puguin respectar aquestes profunditats, les canonades hauran d'anar convenientment protegides del gel, segons els criteris de protecció que estableixi el projectista en funció de cada cas particular, que han de ser validats pel Comú.

5. En cas que el Comú, en atenció a l'interès general, demani que s'executi la part de projecte que no sigui imprescindible per a l'abastament de la unitat d'actuació en qüestió, però sí per a d'altres unitats o per a la millora de l'abastament, el cost de les obres corresponents anirà a càrrec del Comú. El Comú podrà imputar aquest cost a qui se'n benefici en el futur, fins a un màxim de 25 anys de vida útil de la instal·lació, que és el període considerat d'amortització.

6. La xarxa pública de distribució i transport tindrà un període de garantia d'un any a partir de la seva recepció provisional per part del Comú d'Encamp. A partir de la recepció definitiva de les obres, el Comú es farà càrrec de les instal·lacions. A la recepció provisional, el promotor aportarà la documentació "as-build" consistent en: els "plànols as-build" de totes les instal·lacions definitives, els certificats de garantia dels materials utilitzats, els resultats dels controls de qualitat, els manuals de funcionament de les peces especials i la relació d'industrials que han participat en els treballs.

TÍTOL IV. Sistemes de mesurament

Article 27. *Regles generals*

La comprovació del consum d'aigua es fa mitjançant comptadors, que poden estar segellats, que són propietat del Comú d'Encamp, i proporcionats i mantinguts pel Servei d'Aigües del Comú.

Dipòsit legal: AND.2-2015

El model i el calibre dels comptadors són determinats pel Servei d'Aigües del Comú, segons les necessitats de consum de l'abonat, i en base a les dades de consum facilitades per aquest.

La instal·lació d'un comptador, o la seva retirada a causa de la iniciativa o falta de l'abonat, sempre es fa a càrrec de l'abonat, al preu que s'estableix per a cada calibre de comptador.

Exceptuant els casos compresos en l'article 22, només es posa un comptador per embrancament.

Si l'abonat que té un comptador demanés un segon comptador en sèrie, sobre l'embrancament que l'abasteix, el Comú li podrà subministrar al preu establert a l'ordinació pertinent, sense contraure cap responsabilitat, ja que aquest s'haurà d'ubicar dins de la part de l'escomesa propietat de l'abonat.

Article 28. *Ubicació dels comptadors*
Els comptadors de tots els usos, a l'excepció dels de contraincendi, s'han d'instal·lar preferiblement a dins de l'edifici, en el lloc que determini el Servei d'Aigües del Comú, i que és el més a prop possible de l'aixeta de seccionament de l'embrancament de l'immoble o finca, en un indret fàcilment accessible.

Els comptadors de contraincendi s'instal·laran preferiblement en una arqueta a la vorera. En el cas que això sigui tècnicament inviable, s'instal·laran segons els criteris establerts per a la resta de comptadors.

En el cas d'escomeses existents que estiguin situades dins de la propietat privada, el Servei d'Aigües del Comú només té l'obligació de mantenir l'escomesa fins al límit de la propietat, a més a més del comptador i els seus elements. El tram d'escomesa comprés entre el límit de propietat i el comptador l'ha de mantenir l'abonat a les seves costes.

L'abonat ha de reubicar el comptador complint amb els criteris dels paràgrafs primer i segon del present article, complint el termini que s'estipuli mitjançant la publicació corresponent al BOPA.

El comptador s'instal·larà dins d'un armari ubicat de forma que tingui accés directe per efectuar les lectures i reparacions sense dificultat, amb les mides suficients per incloure els elements constitutius d'un embrancament i les condicions de protecció contra les gelades, excessos de temperatura, cops i altres actes que puguin malmetre la instal·lació. No podrà ser de materials metàl·lics ni altres materials que puguin interferir amb els aparells de telelectura.

L'abonat és responsable de qualsevol dany que sofreixi el comptador a causa de negligència.

Article 29. *Maniobres prohibides*
Està totalment prohibit, a excepció dels empleats del Servei d'Aigües del Comú, desempalmar un comptador, modificar l'emplaçament i desmuntar o trencar els ploms dels segells. Tota infracció, a més de l'import de la sanció prevista en aquesta Ordinació, es considera fraudulenta i dóna lloc al pagament, per part de l'abonat, d'un import per consum d'aigua, valorat per l'Administració, amb un mínim de quatre trimestres de quota de manteniment i consum, sense perjudici que el Comú pugui perseguir judicialment l'infractor. Els comptadors que hagin estat malmesos, es reemplaçaran a càrrec de l'abonat.

Article 30. *Treta i guarda de comptadors durant l'hivern*
Els comptadors dels abonats que no tenen consum durant els mesos d'hivern i que necessitin estar protegits contra el gel poden ser retirats al principi de l'hivern i tornats a instal·lar a la primavera, a demanda de l'abonat i a càrrec seu.

El Servei d'Aigües del Comú és l'encarregat de guardar aquests comptadors i en conserva l'afectació.

La guarda durant l'hivern no interromp el pagament del lloguer i el manteniment del comptador.

Article 31. *Bateria de comptadors*
En el cas d'instal·lació d'una bateria de comptadors divisionaris, aquesta quedarà situada en una habitació de fàcil accés i en planta baixa, just passada la paret de l'edifici, d'ús comú en l'immoble, dotada d'il·luminació elèctrica i ventilació, i separada de les altres dependències destinades als comptadors de gas i d'electricitat. La seva porta haurà de ser d'un o més fulls que a l'obrir-se deixin lliure tota l'amplada del quadre.

Dipòsit legal: AND.2-2015

En aquestes instal·lacions els tubs que es posin hauran de ser flexibles i amb una llargada suficient per poder efectuar fàcilment les operacions d'unió i canvi de comptador.

Quan s'hagués de procedir a substituir un comptador per un altre de diàmetre major, i fos indispensable ampliar l'armari, les obres d'adequació correran a càrrec dels abonats.

Quan les condicions del subministrament obliguin a disposar de grup de pressió i dipòsit regulador, el Servei d'Aigües del Comú instal·larà un comptador general de control a l'entrada de l'immoble, el qual detectarà les possibles fuites a la instal·lació esmentada. La instal·lació del comptador serà per compte de l'abonat així com els sobre consums que es puguin arribar a mesurar, sempre aplicant la tarifa vigent.

El Comú mantindrà l'escomesa entre la xarxa de distribució i el comptador general d'entrada (sempre i quan es compleixi l'estipulat a l'article 28) així com el tram de bateria de comptadors entre l'aixeta anterior al primer comptador i l'aixeta posterior a l'últim comptador. La instal·lació de bombeig, canonades i accessoris que es troba entremig és única i exclusivament responsabilitat dels abonats.

Són prohibides les bombes o mecanismes que aspirin l'aigua directament de la xarxa general, llevat d'autorització expressa i sempre revocable en cas de detectar disfuncions a la xarxa d'abastament d'aigua potable.

TÍTOL V. Facturació

Article 32. *Tarifació*
Les tarifes generals de consum d'aigua i de les intervencions del Servei d'Aigües del Comú són les fixades per l'Ordinació tributària i de preus públics del Comú d'Encamp.

Les càrregues que han de pagar els abonats es componen de:

1. Preu del consum de l'aigua.

2. Dret d'ús de l'escomesa que inclou els treballs de conservació i manteniment.

3. Dret d'embrancament, pagador una sola vegada en efectuar-lo.

4. Preu per intervencions del Servei d'Aigües del Comú en reparacions, canvis de contractació o de comptador,.

Les factures s'emeten amb la periodicitat que el Comú estableixi a l'ordinació, excepte el dret d'embrancament, que es fa una sola vegada.

El preu de consum de l'aigua serà variable en funció de blocs de consum de manera que es majora el preu de l'aigua en cas de consum excessiu. Tant els blocs de consum com les unitats de consum es defineixen a l'Ordinació de preus públics.

Article 33. *Lectura dels comptadors*
La lectura dels comptadors s'efectua tant sovint com el Comú ho consideri útil, almenys una vegada al trimestre.

En cas d'impossibilitat repetida d'accés per poder realitzar la lectura del comptador, se'n fixa el consum en relació amb la mitjana de tres períodes de facturació d'anys anteriors que haguessin registrat consum. Les correccions es realitzen ulteriorment. A la tercera lectura impossibilitada, el Comú pot exigir una visita a l'abonat dins els 30 dies que segueixen a l'adreça facilitada per l'abonat. En cas de no obtenir resposta, el Servei d'Aigües del Comú procedeix a la reducció del subministrament del cabal d'aigua.

Article 34. *Funcionament del comptador*
El Servei d'Aigües del Comú canvia a càrrec de la quota de manteniment els elements defectuosos per a comptadors i sistemes de telelectura de menys de 10 anys, així com els comptadors de 10 o més anys. En aquells casos en què s'hagi de canviar el comptador o el sistema de telelectura per haver-se manipulat o realitzat actes vandàlics sobre el mateix, les despeses van a càrrec de l'abonat.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Si l'abonat discrepa o dubta de la fiabilitat del comptador, pot demanar-ne la verificació al Servei d'Aigües del Comú. Aquesta verificació es fa in situ mitjançant el control de volum i en presència del titular o d'un representant nomenat per ell.

Essent el cabal nominal la característica de mesura del comptador, del qual en depenen els cabals mínim, de transició i màxim, s'estableixen els valors següents que admeten unes toleràncies de:

a) 5% del volum mesurat des del cabal mínim al cabal de transició exclòs.
b) 2% del volum mesurat des del cabal de transició al cabal màxim inclòs.

Les indicacions del comptador seran considerades inexactes si, després d'haver-les verificat, la mitjana de les diferències comprovades pels cabals 5%, 50% i 100% del cabal nominal de l'aparell, és superior al 2% expressat en valor absolut.

En cas que les indicacions del comptador siguin exactes, el reclamant haurà de pagar totes les despeses efectuades per a la verificació (temps, materials...).

En canvi, no es pagarà res quan les verificacions siguin fetes a iniciativa del Comú, a menys que l'abonat sigui el responsable del mal funcionament del comptador.

Article 35. *Anomalies de mesurament*
Quan es detecti l'atur o mal funcionament de l'aparell de mesura, la facturació del període actual i la regularització de períodes anteriors s'efectuarà conforme a uns dels tres sistemes següents:

1. En relació amb la mitjana dels quatre períodes de facturació anteriors a detectar-se l'anomalia.

2. En el cas de consum marcadament estacional, en relació als mateixos períodes dels dos anys anteriors amb consum registrat.

3. Conforme al consum registrat pel nou aparell de mesura instal·lat, a prorrateig amb els dies que hagués durat l'anomalia.

Article 36. *Compensació de les inexactituds*
La inexactitud comprovada del comptador genera el dret al cobrament del consum facturat de menys o al reemborsament del consum facturat de més.

La compensació només s'aplica al consum anotat entre la penúltima lectura trimestral de consum i la verificació del comptador. Es calcula prenent com a base la mitjana de les diferències comprovades sobre els tres cabals tipus, un cop efectuada la deducció de la tolerància del 5%. Si el cabal d'arrencada del comptador, comprovat en el lloc corresponent, és superior a un centèsim del cabal nominal, es té en compte per fixar la compensació, fent un càlcul rectificatiu segons l'apreciació del Servei d'Aigües del Comú.

En aquells casos en què, per error o anomalia de medició, s'haguessin facturat quantitats inferiors a les degudes, es regularitzarà el pagament de la diferència en la pròxima lectura.

Article 37. *Pagament domiciliat*
1. Tots els abonats han de presentar al Comú una autorització establerta per l'entitat bancària escollida per ells per permetre a aquesta entitat carregar, segons la periodicitat establerta en el compte de l'abonat i sense avís previ, les quantitats degudes i estipulades en les factures presentades pel Comú.

Les factures han de ser pagades en presentar-se al domicili de l'entitat bancària, encara que sigui procedent formular-hi una reclamació.

2. El retorn impagat de més d'una factura, consecutiva o alterna en un termini de dotze mesos, comporta, a banda del cobrament forçós per via administrativa, l'aplicació de l'article 17.

Article 38. *Reclamació sobre factures presentades*
Qualsevol reclamació relativa a la facturació d'aigua ha de ser formulada al Comú dins el termini màxim de tres mesos comptats des de la data de pagament. Més enllà dels tres mesos no serà presa en compte.

Dipòsit legal: AND.2-2015

La reclamació és examinada en el termini màxim de tres mesos, i la diferència que hagi estat constatada en perjudici seu és tinguda en compte a l'abonat en els pagaments posteriors, a no ser que indiqui que desitja percebre en efectiu aquest import.

Article 39. *Domicili*
Tot avís de pagament, comunicacions o avisos, són considerats com a tramesos a l'abonat sempre que hagin estat enviats a l'adreça indicada al Comú d'Encamp que, en cas de ser modificada, ha de ser comunicada per escrit.

Títol VI. Servei contraincendis

Article 40. *Garantia del subministrament*
El Comú no pot garantir la plena disponibilitat dels cabals i pressions necessaris en cas d'avaries i tasques de reparació i manteniment que obliguin a fer talls d'aigua (generalment parcials) programats o fortuïts. En aquells casos en què sigui necessari, els abonats hauran de prendre les mesures necessàries corresponents a l'interior de les seves instal·lacions.

Article 41. *Boques contraincendis a la via pública*
La maniobra de les boques contraincendi és exclusiva del Servei d'Aigües del Comú i dels bombers.

A excepció dels casos de força major, està totalment prohibit utilitzar les boques contraincendi per subministrar aigua a qualsevol particular o empresa, sense l'autorització prèvia i per escrit. En el cas d'utilitzar-les sense autorització, s'incoarà l'expedient sancionador corresponent.

Les preses d'aigua en qüestió són segellades pel Comú i pels bombers, i inspeccionades periòdicament.

Article 42. *Ús interior contraincendi*
Per a serveis interiors de prevenció contraincendi, l'embrancament comporta un comptador separat el qual, llevat causa de sinistre, no pot enregistrar consum. Si n'enregistrés, es factura, de forma penalitzada, al preu assignat per metre cúbic al bloc de facturació més elevada del preu establert per a aquest ús.

L'abonat és l'únic responsable del funcionament adequat dels serveis interiors d'incendi. El control de les instal·lacions interiors també comporta la realització de proves de funcionament de les instal·lacions a càrrec de l'abonat (el cabal i la pressió de servei).

Un embrancament contraincendi pot donar servei a més d'un immoble del mateix conjunt de vivendes, sempre i quan el Ministeri competent així ho autoritzi prèviament.

En cas de proves dels aparells contraincendi de l'abonat, el Servei d'Aigües del Comú i els bombers han d'estar avisats amb 3 dies d'antelació, de manera que puguin, eventualment, assistir-hi.

TÍTOL VII. Règim sancionador

Article 43. *Infraccions*
Les infraccions a aquesta Ordinació es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

1. Són infraccions molt greus:

- Les que corresponen a la infracció dels articles 10 i 14 d'aquesta Ordinació.
- Remunerar els empleats de l'entitat subministradora, encara que sigui per motius de treball efectuats per aquests a favor de l'abonat, sense autorització d'aquella.
- Subministrar aigua a tercers, bé sigui gratuïtament o a títol onerós.
- Manipular les claus dels registres situats a la via pública, estiguin o no precintats.
- Subministrar dades falses amb ànim de lucre o amb finalitat d'incomplir les prescripcions d'aquesta Ordinació.

Dipòsit legal: AND.2-2015

- Connectar-se a la xarxa d'abastament d'aigua sense haver obtingut la prèvia i preceptiva autorització i consegüent contractació del servei.
- L'existència de connexions o derivacions clandestines.
- Entrar a dipòsits, captacions, arquetes de valvuleria o plantes de tractament sense autorització del Comú.
- Ocasionar danys a les instal·lacions de la xarxa d'aigua potable comunal.
- Manipular, modificar parts de la xarxa d'abastament, aportar cossos estranys que puguin ocasionar problemes sanitaris,.
- Entrar, modificar o actuar dintre dels perímetres de protecció de les captacions d'abastament d'aigua, sense permís explícit emès per l'autoritat competent.
- Tota acció o omissió que vulneri les disposicions vigents en la matèria, acords, decrets i disposicions del servei.
- La comissió de més de dos infraccions greus en el termini de cinc anys.

2. Són infraccions greus:

- Transportar l'aigua de la xarxa per a usos fora del terme parroquial sense autorització prèvia i per escrit del Comú.
- Abusar del subministrament concertat consumint cabals desproporcionats amb l'ús del comptador contractat per l'abonat sense causa justificada (deixar córrer l'aigua per evitar la seva congelació, netejar la zona d'obra, no reparar les fuites, rec de plantes i jardins en excés, ...)
- Destinar l'aigua a usos distints al pactat.
- Mantenir un mateix comptador per diferents usos a partir del moment en què el Comú requereix per escrit la seva modificació.
- Faltar al pagament puntual de l'import dels rebuts/factures que es giren pels subministraments efectuats, a menys que hi hagi en curs una reclamació.
- No facilitar l'accés al comptador al personal del servei per efectuar els treballs de lectura i els altres establerts en aquesta Ordinació.
- Barrejar l'aigua del servei amb altres aigües.
- No permetre l'entrada del personal autoritzat pel Comú per revisar les instal·lacions interiors de l'edifici, havent-se fet constar la negativa davant d'un agent de l'autoritat o davant de dos testimonis, en hores de normal relació amb l'exterior.
- Manipular el comptador o les peces annexes.
- Desatendre els requeriments que el Comú dirigeixi als abonats perquè esmenin els defectes observats en la seva instal·lació.
- Desatendre la demanda del Comú de realització dels treballs de detecció de fuites, i la posterior realització dels treballs de reparació de la xarxa domèstica.
- Ús de la xarxa contra incendis per a d'altres usos que els estipulats.
- Allargar el temps previst de tall de subministrament d'aigua durant els treballs a la xarxa sense cap motiu clarament justificable.
- L'ocultació, inexactitud o falsedat de les declaracions per a l'ús del Servei d'Aigües del Comú o per a la determinació dels usos d'embrancament.
- La comissió de més de dos infraccions lleus en el termini de cinc anys

3. Són infraccions lleus:

- Qualsevol altre incompliment que no constitueixi una falta greu o molt greu.

Les infraccions a aquesta Ordinació seran verificades pel Servei d'Aigües del Comú, sota la forma de denúncia. Els infractors, si escau, i sense perjudici de totes les reparacions dels danys causats i la suspensió del subministrament, seran sancionats segons el procediment establert.

Article 44. *Sancions*
Les infraccions a aquesta Ordinació constatades pels responsables del Servei d'Aigües del Comú, sense prejudici de totes les reparacions civils que s'hagin d'efectuar o que els fets puguin ser constitutius de delictes penals i denunciats a la jurisdicció competent, seguiran el procediment administratiu per a la incoació

Dipòsit legal: AND.2-2015

i l'aplicació de les sancions que estableix el Reglament regulador del procediment sancionador vigent i el Codi de l'Administració.

Les sancions que s'imposaran són les següents:

1. Per a les infraccions qualificades de molt greus:

- Si produeixen un dany avaluable econòmicament: sanció pel valor del triple de la reparació del dany ocasionat.
- Si no fossin avaluables econòmicament, sanció entre 900,00€ i 12.000,00€, podent donar lloc a la resolució del decret en els casos previstos en aquesta Ordinació.
- En cas de danys o manipulacions no autoritzades a les instal·lacions de captació i d'alimentació de la xarxa d'abastament (captacions, dipòsits, arquetes, estacions de tractament, ...), que alterin o modifiquin la qualitat de l'aigua, la sanció no serà inferior als 3.000,00€ ni superior als 12.000,00€.
- Per la realització de tres infraccions molt greus, resolució del decret i indemnització per danys i perjudicis.

2. Per a les infraccions qualificades de greus:

- Si produeixen un dany avaluable econòmicament, sanció pel valor del doble de la reparació del dany ocasionat.
- Si no fossin avaluables econòmicament, sanció entre 300,00€ i 900,00€, exceptuant el cas en què, efectuant treballs en la via pública intervenint culpa i negligència, causi danys a les instal·lacions comunals, ultra l'obligació de satisfer les despeses que la reparació comporti, serà sancionat segons a raó de 901,51€ per a les canonades de distribució i de 1.202,02€ per a les canonades de transport.

3. Per a les infraccions qualificades de lleus:

- Sancions de 100,00€ a 300,00€, i aplicant-se una sanció de 300,00€ en cas d'una segona infracció lleu en el període de cinc anys.

En cas de reincidència, la sanció es veurà augmentada segons l'escala següent: 100% la primera vegada, 200% la segona i 300% la tercera. Si hi ha més reincidències, la sanció augmenta a criteri del Comú, que podrà aplicar l'article 18 i es podrà resoldre el decret.

Totes les sancions s'aplicaran sense perjudici de l'adopció de les mesures específiques que correspongui per resoldre o reparar la infracció i/o els resultats danyosos.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les normes amb el mateix rang o inferior que s'oposin al contingut d'aquesta Ordinació.

Disposició final

Aquesta Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Informació que es fa pública per a coneixement general.

Encamp, 5 de novembre del 2015

Jordi Mas Torres
Cònsol major

Dipòsit legal: AND.2-2015